DATE JUGEMENT :
07 Mars 2024

N° RG 24/00331
N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4I2
Référé JAF

MINUTE N°

AFFAIRE
Arnaud Louis FLECHE
C/
Sabrina HARMIM

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A BREF DELAI

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extrait des minutes du Tribunal judiciaire
de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur Arnaud Louis FLECHE
né le 23 Novembre 1984 à RILLIEUX LA PAPE
118 rue Jean Moulin
69300 CALUIRE

comparant en personne assisté de Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017

DEFENDEUR :

Madame Sabrina HARMIM
née le 26 Mai 1985 à LYON
92 rue du Chateau Gaillard
69100 VILLEURBANNE

comparante en personne assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944 substitué par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891

DEBAT :
A l'audience du 25 janvier 2024, en chambre du conseil,

Jugement à bref délai :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe

Notification le : 19 MARS 2024
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme (LRAR) : Madame Sabrina HARMIM
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme (LRAR) : Monsieur Arnaud Louis FLECHE
1 copie exécutoire : Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
1 copie exécutoire : Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
+ 1 expédition conforme : Association Colin MAILLARD (médiateur)
Notification le :
1 copie exécutoire : CAF

EXPOSE DES FAITS

Des relations entre Madame HARMIM et Monsieur FLECHE, sont issus les enfants, Adam, né le 26 mai 2021 et Nahel, né le 25 septembre 2023, reconnus à la naissance par les deux parents.

Après une période de vie commune, le couple parental s'est séparé courant 2023.

Après avoir obtenu l'autorisation du juge, Monsieur FLECHE a, par acte d'huissier en date du 05 janvier 2024, fait assigner Madame HARMIM à une audience fixée à bref délai, sur la base de l'article 1137 al2 du Code de Procédure Civile, pour obtenir une décision organisant les droits et devoirs de chacun.

A l'audience du 25 janvier 2024, Monsieur FLECHE, assisté de son conseil, demande au juge de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement avec fixation de la résidence des enfants chez la mère et d'un droit de visite et d'hébergement progressif pour lui :

- Pour Adam : les fins de semaines paires, tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires
- Pour Nahel : à la journée un dimanche sur deux, jusqu'aux 6 mois de l'enfant, puis comme Adam, à partir des six mois de l'enfant.

Il offre de verser une somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total.

Il fait valoir que Madame HARMIM s'oppose à l'exercice de son droit sur les enfants, qu'elle pose des conditions entravant le lien avec ses enfants, et fait obstacle à un accueil à son domicile, alors qu'il dispose de tout le matériel indispensable, et qu'il désire être présent auprès des enfants.

De son côté, Madame HARMIM, assistée de son avocat, demande au juge de fixer un droit de visite au profit du père à la journée les dimanches, et de le condamner à lui payer la somme de 200 euros par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés.

Elle expose que Monsieur FLECHE n'a jamais vécu avec ses enfants, n'a jamais assumé leurs frais, ni ne s'est intéressé à leur prise en charge, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions d'accueil qu'il offre, qu'il présente des colères susceptibles de générer de l'angoisse chez les enfants et qu'il convient de prendre des précautions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'exercice de l'autorité parentale

Attendu que les articles 372 al 1 et 373-2-1 du code civil disposent que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, le juge pouvant confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande ;

Que la lecture de l'acte naissance des enfants indique que l'exercice de l'autorité parentale est de droit exercée par les deux parents ;

- sur la résidence de l'enfant et sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, suivant accord des parties ;

Attendu que l'article 373-2 du Code Civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir avec l'enfant des relations personnelles et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il appartient au juge de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de ce lien ;

Que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;

Attendu qu'en l'espèce, les enfants sont très jeunes : Adam, 2 ans et demi et Nahel, 6 mois ; qu'il doit être tenu compte des besoins des enfants, des capacités de Monsieur FLECHE qui vit chez ses parents à Caluire depuis octobre 2023, lesquels attestent cependant pouvoir héberger les enfants, et du temps nécessaire pour que chaque parent prenne sa juste place ;

Que l'absence d'accord entre les parents sur une possibilité d'hébergement a contraint Monsieur FLECHE à faire judiciairement fixer ses droits, étant précisé qu'il n'existe aucun motif de nature à limiter strictement ses droits ;

Qu'il convient en conséquence de prévoir pour l'enfant Adam un droit de visite une fin de semaine sur deux avec une seule nuitée pour l'instant : du samedi 10h au dimanche 17 h ainsi que la moitié des vacances scolaires à compter de la période de l'été 2024 ; que l'extension au mercredi est prématurée dans la mesure où les enfants doivent pouvoir prendre leurs repères dans l'organisation entre les deux parents ;

Que s'agissant de Nahel et jusqu'à l'âge de 18 mois, il convient de prévoir des accueils progressifs comme indiqués au dispositif, avec extension selon les mêmes modalités qu'Adam à partir du 1er avril 2025 ;

Attendu que les deux parents acceptent de discuter de l'éducation des enfants au moyen d'une mesure de médiation familiale qui leur permettra d'envisager un mode de communication adapté et de prévoir les solutions possibles en vue de l'extension des droits de chacun en fonction de l'évolution de la situation ;

- sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun

Attendu que selon l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Que Madame HARMIM perçoit un revenu de 36.327 euros (IR 2023) et des prestations CAF de 326 euros ; qu'elle assume la moitié du prêt immobilier sur le bien indivis de 600 euros ;

Que Monsieur FLECHE déclare un revenu annuel de 24.000 euros (IR 2023) ; qu'il est à la recherche d'un appartement et participe à la moitié du prêt immobilier pour le bien indivis soit 600 euros ;

Qu'il convient de fixer à 170 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur FLECHE à l'entretien et à l'éducation des enfants sans partage complémentaire en l'état ;

- sur les dépens

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort mise à disposition au greffe, après débats en audience non publique,

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants, Adam et Nahel FLECHE est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse de l'enfant
- de s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, ...)
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle des deux enfants ;

Dit que le père recevra les enfants à son domicile selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d'accord :

- Pour Adam

- une fin de semaine sur deux pendant les semaines paires, du samedi 10h au dimanche 17 h
- à partir de l'été 2024, extension du droit de visite à la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2ème partie les années impaires
- Et pendant l'été, par quarts alternés et à défaut d'accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4ème quarts, les années impaires,

- Pour Nahel

- les dimanches des semaines paires de 14h à 17h,
- à compter de septembre 2024 : les dimanches des semaines paires de 10h à 17h,
- à compter d'avril 2025 : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires selon les mêmes modalités qu'Adam
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants ou de les faire conduire par une personne de confiance chez la mère ;

Précise que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédent ou suivant les fins de semaine considérées ;

Dit que si le titulaire du droit ne l'exerce pas dans l'heure pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

Vu l'accord des parties, **ordonne** une médiation familiale, et **désigne** pour y procéder :

Association Colin MAILLARD
service de médiation familiale
16 bis rue Emile Decorps
69 100 VILLEURBANNE
http://mediationfamiliale-colinmaillard.fr
colin.maillard@free.fr
tel. 06.51.77.73.39

avec pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et de procéder à une médiation familiale si la démarche recueille leur adhésion,

Dit que les parties s'acquitteront directement auprès du médiateur du règlement des entretiens de médiation ;

Dit qu'à compter de la présente décision, Monsieur Arnaud FLECHE versera à Madame Sabrina HARMIM pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total, jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir à ses besoins ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

Condamne en tant que de besoin Monsieur Arnaud FLECHE à payer la somme ainsi fixée ;

Dit que la pension alimentaire sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois ;

Dit que la pension alimentaire sera réévaluée par le débiteur chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages établi par l'INSEE selon la formule :

$$\text{nouvelle pension : } \frac{\text{Indice du mois d'octobre}}{\text{Indice publié au jour de la présente décision}} \text{ montant de la pension x précédent la variation}$$

Ces indices étant communicables par l'INSEE : tel: 08 92 68 07 60
site internet : www.insee.fr

Dit que le débiteur sera tenu de procéder spontanément à la revalorisation de la pension alimentaire ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame Sabrina HARMIM; -IFPA

Rappelle en outre, aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues, sur la base des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :

- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende
- à titre de peines complémentaires : interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle que les présentes dispositions sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

Dit que, conformément à l'article conformément à l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Lyon, le 07 mars 2024

Le greffier ***Le juge aux affaires familiales***

Marjorie BERNABÉ Corinne ROUCAIROL

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalemenet requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
LE GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Rhône